

Villa Carlos Paz, 19 de Noviembre de 2014

Al Director de Obras Privadas
Municipalidad de Villa Carlos Paz
Arq. Livio Raúl Menegozzo
S / D:

Ref: Nota presentada el 23/10/2014 sobre
Mensura, Subdivisión y Unión para
División de Condominio

De nuestra mayor consideración:

Evaluados los planos en los cuales se observa una serie de operaciones de agrimensura realizadas sobre 3 parcelas, y verificados los antecedentes de las mismas se puede determinar que las parcelas involucradas fueron originadas en un plano de Subdivisión de una parcela original visado en el año 2003 según surge del expediente 81.944/03 de la DGC de la Provincia, aprobado por Ordenanza Municipal N° 4180/03 y del plano de Subdivisión para División de Condominio y Futura Unión aprobado en el año 2004 según surge del Expediente 95.010/04 de la DGC, ambos planos presentados por el mismo profesional involucrado en el actual.

Las operaciones que se plantean sobre esas 3 parcelas son 3 Mensuras y Subdivisiones de las que nacen 8, 6 y 2 lotes respectivamente y 3 Uniones de 2 lotes cada una, todo en una misma lámina, surgiendo finalmente 13 (trece) lotes con el objeto según carátula, de generar una División de Condominio.

Finalmente, en una segunda lámina se describen múltiples servidumbres de paso propuestas a futuro, ya que de los trece lotes generados, nueve no tienen salida a calle ni pasaje público. Cabe acotar que las tres parcelas originales tienen actualmente salida a calle pública

En base a lo observado y a lo informado por la Ing. Mercedes Baggio de la Dirección de Obras Privadas en este mismo expediente, concluimos lo siguiente:

No se podría encuadrar en el **Artículo 2.1.4 de la Ord.4021-SUBDIVISIÓN EN CONDOMINIO** por los siguientes motivos:

- Según el Artículo 2.1.4 la Subdivisión de Condominio podrá realizarse ***“... En todos aquellos casos especiales en que el inmueble resulte a nombre de dos o más propietarios, de acuerdo a escritura pública existente, cuyo dominio figure en el Registro de Propiedades a nombre de los mismos y cuya inscripción sea anterior al 31 de Diciembre de 1956...”***.
- Según lo informado por la Ing. Baggio ***“...las escrituras presentadas en el expediente son del año 2010, por lo que no sería viable...”***. Cabe acotar

que las tres matriculas involucradas en los planos se desprenden de una matrícula madre, la 497.987 y surgen de las parcelas subdivididas en los Expedientes mencionados anteriormente, de los años 2003 y 2004, por lo que claramente tanto la inscripción de los Dominios, como la generación de las parcelas o inmuebles involucradas es posterior al 31/12/1956, condición que definitivamente impide su aprobación.

- Asimismo, el Artículo 2.1.4 indica que en caso de que las inscripciones del inmueble fueran anteriores al 31/12/1956 ***“...se permitirá subdividir por partes iguales o en la proporción que se establezca en la respectiva escritura para cada uno de los condóminos...”*** esto implicaría claramente subdividir en tantas partes como condóminos haya, en este caso en cinco partes por parcela y en las proporciones indicadas por las respectivas escrituras.
- En respuesta a lo indicado por la Ing. Baggio, se advierte que por lo menos uno de los lados de un lote debe dar a calle o pasaje público, deduciendo de la definición de FACHADAS en el **Artículo 1.3.2.-LISTA DE DEFINICIONES**, donde se define a la ***“FACHADA DE FRENTE: La que se materializa en el frente de la parcela hacia el espacio urbano de la vía pública...”***., se observa que no es posible que haya una Fachada de Frente si no hay un frente de la parcela a la vía pública, impidiendo esto la aplicación de las normativas impuestas por la Ordenanza 4021.

Por lo tanto, en base a estas consideraciones se recomienda no aprobar los planos de Mensura, Subdivisión y Unión para división de condominio, en la forma que están planteados.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.